技術者倫理（6） 情報化社会の諸問題 ／ 著作権について（1）

情報化社会の諸問題 （続き）

社会における情報セキュリティについて

・情報セキュリティ対策は、個人や、個々の組織によって行われる。

・通常の事柄であれば、ある人が自分の安全対策を怠って被害を受けたとしても、それが他の人にまで影響を及ぼすことは少ないかもしれない。

・しかし、情報技術が関連する場合には、必ずしもそうは言えない。
・情報技術の場合には、自分の安全対策不足や不注意は自分にだけ関わることだと言うことができない側面がある。

【問題】
ある企業の経営者が、「セキュリティ対策にはコストがかかる。自分の企業のサイトには製品開発上の重要な情報が特に無いので、セキュリティ対策を行う必要はない。」と主張したとする。この主張についてどのように考えるか、各自の意見をまとめなさい。

著作権について(1)

【問題】

著作権は著作権法によって保護される。それでは、著作権を保護するのは何のためなのか。各自の意見をまとめなさい。

知的財産権

・知的財産権：人間の知的活動・精神活動による知的成果物に対する権利

・産業財産権法と著作権法により保護される。

産業財産権法

・産業財産権法 ： （ **特許法** ）・実用新案法・意匠法・商標法の総称

・（ **特許法** ）：（ **発明** ）を保護

「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」（第一条）

※発明：自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

・実用新案法：物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を保護

※考案：自然法則を利用した技術的思想の創作

・意匠法：意匠を保護

※意匠：（ **物品の形状、模様、色彩** ）、それらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの

・商標法：商標を保護し、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図る

※商標：商品または役務（えきむ）について使用される文字、図形、記号、立体的形状、それらの結合、それらと色彩との結合

関連する法律

・不正競争防止法：事業者間の公正な競争の確保

・半導体集積回路法：半導体集積回路の回路配置の保護

著作権法

・著作権法：著作物を保護する

・著作権法の目的

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し（ **著作者の権利** ）及びこれに（ **隣接する権利** ）を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって（ **文化の発展** ）に寄与することを目的とする。」（第一条）

・著作権法は、他者の著作物を利用することを全面的に禁じようとするものではない。

・文化の発展のためには他者の著作物を利用することが必要となる。著作権法はその利用の際の適切な規則を定めるための法律である。

・著作物：「（ **思想又は感情** ）を（ **創作的** ）に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」（第二条）

・「（ **事実の伝達** ）にすぎない雑報及び時事の報道」（第十条2項）は、著作物には含まれない。

・事実やデータは思想・感情ではない。しかし、事実やデータについての文章は著作物となる。

・著作物か否かを判断する際には、学術的・芸術的な（ **価値の高低** ）は問題ではなく、

(創作性)があることが重視される。

・著作権は表現を保護する。
・楽譜、文字、形などの形態によって表現されているものが著作物と見なされる。

・著作物の例(第十条1項より)
(1)言語の著作物…小説、脚本、論文、講演など
(2)音楽の著作物
(3)(舞踊)又は無言劇の著作物…身振り・動作などによる表現
(4)絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物…形状、色彩による表現
(5)建築の著作物
(6)地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
(7)映画の著作物
(8)写真の著作物
(9)(プログラム)の著作物
・プログラムを作成するために用いるプログラム言語、規約、解法
→(保護されない)

【問題】
次の文(1)～(5)が適切ならば○、適切でないならば×で答えなさい。
また、適切ではない文については修正して、文全体を書き直しなさい。

(1)オリジナルな発明は著作権法で保護されているので、他者が安易に利用してはならない。
(2)著作権法はどのような創作物でも保護するわけではなく、学術的・芸術的な価値を認められた創作物を保護する。
(3)ダンスや無言劇など、物体的に表現されていないものは著作物としては認められない。
(4)意匠法は、会社などを示すマーク、標識を保護する。
(5)プログラムやプログラム言語は著作権法では保護されない。